

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางทองหล่อ นาคกันต์หรือนาคกัน โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2533 นายศักดิ์ดา ศรีเวชดิษฐ์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 220, มาตรา 425, มาตรา 427, มาตรา 702, มาตรา 820

การที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ในการจดทะเบียนรับจำนองที่ดินจากจำเลยที่ 1 ควรจะรู้ว่าการได้ที่ดินมาจากโจทก์ของจำเลยที่ 1 และการจดทะเบียนจำนองของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ต่อมาเป็นเรื่องที่ไม่สุจริต อันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของจำเลยที่ 3 ถือว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วย ศาลย่อมพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาจำนองรายนี้เสียได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด โจทก์ประสงค์จะจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าว จำเลยที่ ๑ รับจะดำเนินการให้ โดยอ้างว่าทำงานธนาคาร จำเลยที่ ๑ นำกระดาษที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมาให้โจทก์ลงชื่อและขอยืมโฉนดของโจทก์ไปเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้นำแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมาให้โจทก์ลงชื่ออีก โจทก์ทราบว่าธนาคารจะให้โจทก์กู้เงินจำนวนไม่มาก โจทก์จึงต้องการเลิกกู้และได้ติดตามหาจำเลยที่ ๑ เพื่อขอโฉนดและเอกสารต่าง ๆ คืน แต่ไม่พบ ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันปลอมหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ว่าโจทก์ขายที่ดินให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ได้จำหน่าย

ที่ดินดังกล่าวกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๓ ดำเนินการแทนขอให้พิพากษาว่าสัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ และสัญญาจำนองระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ เป็นโมฆะ ให้เจ้าพนักงานที่ดินทำลายการจดทะเบียนขายและจำนองดังกล่าวแล้วลงชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยปลอดภาระใด ๆ หากทำลายไม่ได้ก็ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ปลอมหนังสือมอบอำนาจตามฟ้อง จำเลยที่ ๒ รับจำนองที่ดินจากจำเลยที่ ๑ โดยสุจริต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เป็นโมฆะ ให้โจทก์และจำเลยที่ ๑ คืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถทำได้ให้จำเลยที่ ๑ ชำระราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ ฟ้องโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การจดทะเบียนจำนองระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ เป็นโมฆะ ให้เพิกถอนเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๓ กระทำแทนได้ไปจดทะเบียนรับจำนองที่ดินจากจำเลยที่ ๑ ไว้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งควรจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุจริตหรือไม่ เห็นว่า พฤติการณ์การกระทำของจำเลยที่ ๓ ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนได้ลงชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบ

อำนาจของโจทก์เอกสารหมาย จ.๓ รู้เห็นการจดทะเบียนซื้อขายที่พิพาทของโจทก์
กับจำเลยที่ ๑ และกระทำการจดทะเบียนรับจำนองที่ดินจากจำเลยที่ ๑ แทนให้แก่
จำเลยที่ ๒ เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยควรจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่
สุจริต ถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวการได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้โจทก์
ต้องเสียหาย

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายวสันต์ ตรีสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>